



רשומות

הצעות חוק

ה מ מ ש ל ה

19 בנובמבר 2025

1906

כ"ח בחשוון התשפ"ו

עמוד

הצעת חוק הנצחה לאירועי השבעה באוקטובר – שמיני עצרת, התשפ"ו-2025 206

הצעת חוק הנצחה לאירועי השבעה באוקטובר – שמיני עצרת, התשפ"ו-2025

פרק א': מטרת החוק

מטרות החוק

1. מטרותיו של חוק זה הן:

- (1) שימור והנצחה של אירועי השבעה באוקטובר – שמיני עצרת (בסעיף זה – האירועים) ובכלל זה כל אלה, והכול לשם חיזוק החוסן הלאומי והלכידות של החברה הישראלית:

דברי הסבר

שימור, מחק, גיבוש תכנים חינוכיים ופעולות ערכיות ותרבותיות, הקמת אתר זיכרון מרכזי בחבל תקומה ואתרי זיכרון משניים ברחבי החבל אם תחליט כאמור, קידום מודעות אירועים אלה בארץ ובעולם, הנחלת המורשת באופן דיגיטלי ומוחשי בארץ ובעולם. כל זאת כדי לחזק את חוסנה של החברה הישראלית.

הצעת החוק כללת שלושה יסודות מרכזיים:

- (1) קביעת יום זיכרון ממלכתי – מוצע לקבוע את יום כ"ד בתשרי (או ביום הראשון שלאחריו אם הוא יחול בשבת), לציון אירועי השבעה באוקטובר – שמיני עצרת. ביום זה יתקיימו טקסי זיכרון ממלכתיים, מערכות החינוך והצבא יצינו את האירוע והתכנים בתקשורת יביאו את סיפורם של הנופלים, הגיבורים, החטופים, השבים והשוורדים;

- (2) הקמת רשות הזיכרון לאומית – מוצע להקים תאגיד ציבורי אשר יפעל מתוך ראייה ממלכתית מאחדת, מקצועית ומקיפה לביצוע פעולות ההנצחה ושימור הזיכרון הלאומי. הרשות תפעל לתיעוד ושימור אירועי השבעה באוקטובר – שמיני עצרת, ותקדם פעולות חינוך ותרבות, בין השאר באמצעות שיתופי פעולה עם מוסדות בארץ ובעולם והכל במטרה לחזק את החוסן החברתי והלכידות של החברה הישראלית;

- (3) הקמת אתר הנצחה ומוזיאון באזור הנגב המערבי שהיה מוקד לפגיעה ולגבורה.

סעיף 1 מוצע לקבוע את מטרות החוק, שהן הנצחת זכרם של הנרצחים, הנלחמים, הנפגעים בגופם ובנפשם והחטופים בשבעה באוקטובר – שמיני עצרת, לצד חיזוק המורשת והערכים שהתגלו במהלך האירועים ובמהלך הלחימה שהתרחשה בעקבותיה בימים הסמוכים, הגבורה האזרחית, רוח ההתנדבות, הערכות ההדדית והתקומה הלאומית. החוק שואף לעגן את הזיכרון של אותם מאורעות בלתי נסבלים וההתמודדות והתקומה מהם כחלק מן הזהות הלאומית ולקבוע מנגנונים ממלכתיים לשימורם והנחלתם לעתיד. הסעיף מפרט ארבע קבוצות שבהנצחתם ובמורשתם הוא עוסק, כדי להבטיח הכרה הולמת לקבוצות האוכלוסייה המרכזיות שהיו במוקד אירועי השבעה באוקטובר – שמיני עצרת. הסעיף מבקש

כללי ביום כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023) הותקפה מדינת ישראל במתקפת פתע רצחנית, רחבת היקף וחסרת תקדים על ידי ארגון הטרור חמאס ועוזריו. מתקפת הטרור הרצחנית של חמאס המיטה אסון כבד על מדינת ישראל בכלל ועל חבל התקומה ותושביה בפרט. בשעות הבוקר המוקדמות חדרו מרצועת עזה אלפי מחבלים חמושים לשטח המדינה, ליישובים, לבסיסים צבאיים, למסיבות ולבתי מגורים, ביצעו מעשי טבח, רצח, אונס, חטיפה ושריפה, תוך ירי מסיבי. במהלך האירועים נרצחו למעלה מ-1,200 אזרחים וחילים, מאות רבים נפצעו, מאות נחטפו, יישובים שלמים הותקפו ונהרסו, ורבים נאלצו לשהות תחת מצור והתקפה. לצד רגעי הכאב והאובדן, אירעו ביום זה גם סיפורי גבורה ותושייה יוצאי דופן. אירועי הגבורה של לוחמים, אנשי כוחות הביטחון, תושבים ומתנדבים מכל רחבי הארץ, מבטאים גבורה ואומץ וממחישים את עוצמת הרוח הישראלית וחוסנה.

חוק זה מבוסס על התפיסה שלפיה שימור הזיכרון, התיעוד ופיתוח המורשת מהותיים לשיקום היישובים ולפיתוחם, והם בעלי משקל רב בשיקומה של החברה הישראלית. ההנצחה והזיכרון תורמים לחיזוק החוסן האישי, הקהילתי, האזורי והלאומי, וכן לחיזוק הסולידריות והלכידות הלאומית והבין-לאומית, בכך שהם יוצרים קשר משמעותי בין העבר לעתיד, מחברים את האזרחים לסיפור הלאומי המשותף ומאפשרים לבני משפחות שכולות למצוא קהילה תומכת. באמצעות הנצחה וזיכרון, החברה מחזקת את תחושת האחדות סביב אירועים מכוננים ומורשת משותפת, ומספקת תמיכה למי שנפגעו, מה שמגביר את תחושת הלכידות החברתית. תהליכי ההנצחה מאפשרים להנחיל את המורשת מדור לדור, ובכך להבטיח שהזיכרון של מי שנפלו ומסרו את חייהם לא יישכח, וימשיך לשמש כמצפן כדי שהסיפור ההיסטורי והערכי יימשך.

על כן דרושה תוכנית רחבה וארוכת טווח לתיעוד אירועי השבעה באוקטובר – שמיני עצרת ומלחמת חרבות ברזל והנצחתם במסגרת לאומית.

בהצעת חוק זו מוצע להקים רשות זיכרון הנצחה ומורשת לאירועי השבעה באוקטובר – שמיני עצרת (להלן – הרשות) שתפעל בין השאר לאיסוף עדויות וחומרים,

(א) מעשי הגבורה והערבות ההדדית שהתגלו במהלך האירועים;

(ב) זכרם, פועלם וגבורתם של כל אלה;

(1) אזרחי מדינת ישראל ויושביה, שנפלו ונרצחו באכזריות בידי מחבלים מארגוני טרור ועזריהם באירועים, ואלה ששרדו אותם;

(2) היישובים והקהילות שנפגעו באירועים ובכלל זה את התמודדותם במהלך האירועים, לצד תקומתם ושיקומם לאחרים;

(3) אזרחי מדינת ישראל ויושביה, חברי כיתות הכוננות וכלל כוחות הביטחון וההצלה שחרפו נפשם בקרבות מול המחבלים מארגוני הטרור ועזריהם;

(4) 252 החטופים והשבויים שנחטפו ונשבו בידי מחבלים מארגוני הטרור ועזריהם;

(2) הקמת רשות הנצחה, זיכרון ומורשת לאירועי השבעה באוקטובר – שמיני עצרת;

(3) קביעת יום זיכרון ממלכתי לאירועי השבעה באוקטובר – שמיני עצרת.

פרק ב': הגדרות

הגדרות 2. בחוק זה –

"אירועי השבעה באוקטובר – שמיני עצרת" – מתקפת הטרור שהחלה ביום שבת, כ"ב בתשרי התשפ"ה (7 באוקטובר 2023), חג שמחת תורה, וכן הלחימה שהתרחשה בעקבותיה בנגב המערבי בימים הסמוכים למתקפה;

"ארכיון ציבורי, 'הגנז', 'חומר ארכיוני' ו'מוסד ממוסדות המדינה' – כהגדרתם בחוק הארכיונים;

"חוק הארכיונים" – חוק הארכיונים, התשט"ו-1955¹;

"חוק יסודות התקציב" – חוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985²;

"חוק שיקום נרחב" – חוק שיקום נרחב לחבל התקומה, כאזור מיקוד לאומי וסיוע ליישובים הסמוכים אליו, התשפ"ה-2025³;

ד ב ר י ה ס ב ר

"אירועי השבעה באוקטובר – שמיני עצרת" – האירועים שבמוקד ההנצחה והם המתקפה רחבת ההיקף מצד ארגון טרור על יישובים אזרחיים ובסיסים צבאיים, שכללה חדירה לשטחה של מדינת ישראל, פגיעה ישירה בעורף האזרחי, רצח המוני משולח רסן וכן הלחימה שהתרחשה בעקבותיה בנגב המערבי בימים הסמוכים למתקפה אך לא בקשר למלחמת חרבות ברזל בכללותה, שהיא מערכה ארוכה קשה וכואבת. ההגדרה מדגישה את ממדי האירוע וייחודיותו;

"השר הממונה" – מבהיר כי ביצוע החוק יוטל על ראש הממשלה;

"רשות הנצחה, זיכרון ומורשת" – ההגדרה מבוססת על הצורך שהחוק מעניק להקים גוף ממלכתי שיהיה אחראי על תיעוד, תיאום והובלת פעולות הנצחה, כפי שיפורט בהמשך החוק.

להבהיר מה הם הערכים והחזון הלאומי שלאורם יש לקיים את הוראות החוק.

מטרת ההנצחה היא להוקיר את זכר הנופלים והשורדים, להבטיח שמורשתם האישית והלאומית תישמר ולבסס תשתית מוסרית וחינוכית שתעביר את סיפוריהם לדורות הבאים.

סעיף 2 סעיף זה כולל את ההגדרות המרכזיות הנדרשות; להבנת החוק ויישמו. המונחים המוגדרים מתייחסים לאירועי השבעה באוקטובר, למרחבי הפעולה של הרשות ובפרט בנגב המערבי, למוסדות ציבוריים רלוונטיים שהחוק יקים (לדוגמת הארכיון והמוזיאון) ומבנים מוסדיים נוספים שהחוק מקים. ההגדרות בחוק זה מבוססות על הגדרות דומות בחוקי מדינת ישראל ועוזרות בכך להבטיח אחידות משפטית ופרשנית. כך בין השאר מוצע להגדיר את המונחים האלה:

¹ ס"ח התשט"ו, עמ' 14.

² ס"ח התשמ"ה, עמ' 60.

³ ס"ח התשפ"ה, עמ' 458.

”כוחות הביטחון וההצלה” – כהגדרתם בחוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים, התשס”א–2000;

”המועצה” – מועצת הרשות שמונתה לפי סעיף 6;

”המנהל” – המנהל הכללי של הרשות שמונה לפי סעיף 21;

”המרחב הציבורי” – הנגב המערבי למעט שטחי היישובים שבו;

”הנגב המערבי” – שטחי היישובים והשטחים המצויים בשטח השיפוט של הרשויות המקומיות אופקים, נתיבות, שדרות והמועצות האזוריות אשכול, מרחבים, שדות נגב, שער הנגב, חוף אשקלון;

”רשות הנצחה, זיכרון ומורשת”, ”הרשות” – רשות הנצחה, זיכרון ומורשת לאירועי השבעה באוקטובר – שמיני עצרת, שהוקמה לפי סעיף 4;

”שטחי היישובים” – היישובים בנגב המערבי לרבות שטחים צמודים שהוחכרו להם בחכירה לדורות מאת רשות מקרקעי ישראל;

”השר” – ראש הממשלה.

פרק ג': יום זיכרון ממלכתי

יום זיכרון ממלכתי 3. (א) כ”ד בתשרי הוא יום זיכרון ממלכתי לאירועי השבעה באוקטובר – שמיני עצרת; ויחולו לגביו הוראות אלה:

(1) יתקיימו בו טקסי זיכרון ממלכתיים;

(2) הוא יצוין במוסדות המדינה ובכלל זה, בתחנות משטרת ישראל, במיתקני שירות בתי הסוהר, במחנות צה”ל ובמוסדות החינוך (בפסקה זו – המוסדות), כפי שיחליטו השרים האחראיים על המוסדות בהלימה למטרות חוק זה ולמטרות הרשות;

(3) הדגלים במוסדות המדינה, בתחנות משטרת ישראל, במיתקני שירות בתי הסוהר ובמחנות צה”ל יורדו לחצי התורן;

(4) תוכניות השידורים ברדיו ובטלוויזיה יבטאו את אופיו וייחודו של יום הזיכרון;

(5) הרשות תקיים בו אירועי זיכרון לזכרם ולמורשתם של הנופלים והנרצחים, לסיפורם של החטופים, השבויים והשבים ולגילויי הגבורה והערבות ההדדית;

(6) הכנסת תקיים דיון מיוחד לציונו במליאת הכנסת או במועד סמוך לו כפי שיקבע יושב ראש הכנסת, וועדות הכנסת הרלוונטיות יקיימו דיונים לציונו.

(ב) חל כ”ד בתשרי ביום שישי או שבת, יצוין יום הזיכרון ביום ראשון שלאחריו.

ד ב ר י ה ס ב ר

הדגל יורד לחצי התורן במוסדות המדינה וייערך דיון מיוחד בכנסת. הבחירה ביום כ”ד בתשרי, יומיים לאחר התאריך העברי מאונת בין הסמיכות ליום קרות האירועים לבין מניעת חפיפה עם חג שמחת תורה. מטרת הסעיף להבטיח שיום זה ייזכר ויצוין כחלק מהזיכרון הלאומי המשותף, ברוח חוקים דומים שקובעים ימי זיכרון ממלכתיים.

סעיף 3 מוצע לקבוע את יום כ”ד בתשרי כיום הזיכרון הממלכתי לציון אירועי השבעה באוקטובר – שמיני עצרת. בשל הקושי שבקיום הטקס הממלכתי ביום שבו אירעו האירועים שהוא יום שמחת תורה החל בכ”ב בתשרי, נקבע כי יום הזיכרון יידחה ביומיים ליום כ”ד בתשרי. ביום זה, בהתאם למוצע בחוק, יתקיימו טקסים ממלכתיים,

⁴ ס”ח התשס”א, עמ’ 58.

פרק ד': רשות הנצחה, זיכרון ומורשת

- הקמת רשות הנצחה, זיכרון ומורשת, מטרתה ותפקידיה
4. מוקמת בזה רשות הנצחה, זיכרון ומורשת לאירועי השבעה באוקטובר – שמיני עצרת, אשר תפעל בהתאם למטרות החוק ומתוך השקפה לאומית מאחדת; שימור הזיכרון, ההנצחה והנחלת המורשת כאמור במטרות החוק ייעשו, בין השאר, באמצעות אלה:
- (1) הקמה והפעלה של אתר הנצחה לאומי מרכזי בנגב המערבי הכולל מוזיאון; הרשות רשאית להקים ולהפעיל בנוסף גם אתרי הנצחה וזיכרון משניים במרחב הציבורי;
 - (2) מחקר, איסוף, תיעוד ושימור של מסמכים, עדויות ומוצגים רלוונטיים, והנגשתם לציבור, בין השאר, באמצעות הצגתם במוזיאון; אין באמור בפסקה זו כדי לגרוע מהסמכויות ומהתפקידים של ארכיון המדינה לפי חוק הארכיונים;
 - (3) ביצוע פעולות חינוך, הסברה, תרבות והדרכה למגוון אוכלוסיות, ובכלל זה קיום הכשרות, סיורים, אירועים ופעילויות בנגב המערבי וברחבי הארץ, והכול, בין השאר, לשם חינוך החוסן של החברה הישראלית;
 - (4) פיתוח מודעות בארץ ובעולם לאירועי השבעה באוקטובר – שמיני עצרת, וזאת בין השאר, באמצעות פעולות כאמור בפסקה (3);
 - (5) שיתוף פעולה עם גופים אחרים העוסקים בפעילויות זיכרון והנצחה.
- מעמד הרשות
5. (א) הרשות היא תאגיד, כשר לכל חובה, זכות ופעולה משפטית, המתיישבת עם אופיו וטבעו כגוף מאוגד.
- (ב) הרשות היא גוף מבוקר, כמשמעותו בחוק מבקר המדינה, התשי"ח-1958⁵ [נוסח משולב].
- מועצת הרשות
6. (א) לרשות תהיה מועצה שימנה השר ואלה חבריה:
- (1) עובד משרד ראש הממשלה, לפי המלצת המנהל הכללי (להלן – מנכ"ל) של משרד ראש הממשלה;

דבריו הסבר

מחוק ליישבים כך שההנצחה התוך יישובית תהיה בתחום שליטתם של היישובים ותיעשה על ידם באופן שימצאו לנכון. כמו כן תעסוק הרשות בשיתופי פעולה עם גופים ציבוריים ופעולות נוספות שתכליתן שימור המורשת, הגבורה והערבות ההדדית שהופגנו באירועי השבעה באוקטובר – שמיני עצרת.

סעיף 6 מוצע לקבוע כי לרשות תהיה מועצה בת 10 חברים שימנה השר וכי הרכבה יכלול מגוון רחב של נציגים אשר יביאו לידי ביטוי היבטים שונים הרלוונטיים לעבודת הרשות וביניהם נציגי משרדי הממשלה הרלוונטיים, נציגי ציבור שונים מאוכלוסיית הנגב המערבי ונציגי ציבור רלוונטיים וכן נציגי ציבור נוסף אשר ייצג את אינטרס הציבור הכללי בעבודת המועצה.

יובהר כי לעניין עובד מועצה מקרב המועצות האזוריות אשכול, שער הנגב, שדות נגב וחוף אשקלון יובהר שבכל סבב כהונה ממונה עובד אחד ממועצה אחת בהתאם להמלצת ראש המועצה, לפי סדר הופעת המועצות בסעיף.

המועצה תקבע את המדיניות הכללית וקווי הפעולה המרכזיים של הרשות, תאשר את תוכניות העבודה ותקציב הרשות ותגישו לאישור השר.

סעיפים 4 ו-5 מוצע להקים רשות הנצחה, זיכרון ומורשת לאירועי השבעה באוקטובר – שמיני עצרת כתאגיד סטוטורי הכפוף למבקר המדינה ואשר יהיה מופקד על פעולות, התייעוד, החינוך וההנצחה.

הרשות תפעל ברוח ממלכתית-מאוחדת בהתאם למטרות והגדרות החוק ותהיה אמונה על איסוף עדויות, הפקת תכנים, חינוך והסברה. הרשות תהיה אחראית גם להקמה, תחזוקה והפעלה של אתר הנצחה לאומי מרכזי במרחב הנגב המערבי. באשר לאתרי הנצחה וזיכרון משניים סעיף זה מבקש להבהיר כי אם תחליט הרשות ותקבל את אישור המועצה כאמור בחוק לשם הקמת אתרים כאמור, תוכל לעשות כן במרחב הציבורי בנגב המערבי. המרחב הציבורי בנגב המערבי מוגדר כשטח מחוץ לשטחי היישובים לרבות שטחים צמודים ליישובים בנגב המערבי שהוחכרו להם מאת רשות מקרקעי ישראל. הבהרה זו המגבילה את השטחים שבהם תוכל הרשות להקים אתרי הנצחה משניים משרתת שני היבטים: האחד – להגביל את סמכותה של הרשות להקים אתרי הנצחה משניים לתחומי הנגב המערבי בלבד, השני – להבהיר כי למרות שמדובר בתחומי הנגב המערבי, הרשות תוכל להקים אתרי הנצחה

⁵ ס"ח התשי"ח, עמ' 92.

- (2) עובד משרד החינוך, לפי המלצת המנהל הכללי של משרד החינוך;
- (3) עובד משרד המורשת, לפי המלצת המנהל הכללי של משרד המורשת;
- (4) חבר מקרב ההתיישבות העירונית בנגב המערבי; מינוי חבר כאמור יהיה לפי המלצת ראש עיריית שדרות או לפי המלצת ראש עיריית אופקים, לסירוגין;
- (5) עובד מועצה מקרב המועצות האזוריות אשכול, שער הנגב, שדות נגב וחוף אשקלון, לפי סדר הופעתן ולפי המלצת ראש המועצה הרלוונטי;
- (6) ראש אגף נפגעי פעולות האיבה במוסד לביטוח לאומי או נציג מקרב עובדי האגף, לפי המלצתו;
- (7) נציג ציבור לפי המלצת הארגון היציג כמשמעותו בחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש"ל-1970⁶;
- (8) נציג ציבור מקרב תושבי היישובים בנגב המערבי;
- (9) נציג ציבור נוסף.

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), כל עוד מינהלת תקומה, פועלת בהתאם לחוק שיקום נרחב, יהיה חבר המועצה גם עובד מינהלת תקומה כהגדרתה בחוק האמור, לפי המלצת ראש המינהלת; בסעיף קטן זה, "מינהלת תקומה" – כהגדרתה בחוק שיקום.

(ג) המועצה, באישור השר, תמנה מבין חבריה את יושב ראש המועצה ואת ממלא מקומו.

7. לא ימונה לחבר המועצה מי שהורשע בעבירה פלילית או בעבירת משמעת שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לכהן כחבר המועצה או שהוגש נגדו כתב אישום או קובלנה בעבירה כאמור וטרם ניתן פסק דין סופי בעניינו.

8. תקופת כהונתו של חבר המועצה שמונה לפי סעיף 6 תהיה ארבע שנים, ורשאי השר להאריך את תקופת כהונתו לתקופת כהונה נוספת, ובלבד שלא יכהן יותר משתי תקופות כהונה רצופות.

9. (א) חבר המועצה יחדל לכהן לפני תום תקופת כהונתו, בהתקיים אחד מאלה:

(1) הוא התפטר במסירת כתב התפטרות לשר;

(2) הוא חדל להיות עובד המשרד הממשלתי או עובד או חבר הגוף שאותו הוא מייצג במועצה, ואם הוא נציג ציבור – הוא התמנה לעובד המדינה או לעובד אחד הגופים המנויים בסעיף 6(א)(4) עד (7).

(ב) התקיימה נסיבה מהנסיבות כמפורט להלן לגבי חבר המועצה, יעבירו השר מכהונתו לפני תום תקופת הכהונה ובסמוך למועד התקיימות הנסיבה, בהודעה בכתב:

(1) הוא הורשע בעבירה פלילית או בעבירת משמעת שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לכהן כחבר המועצה, או הוגש נגדו כתב אישום או קובלנה בעבירה כאמור;

(2) נבצר ממנו בדרך לקבע למלא את תפקידו.

ד ב ר י ה ס ב ר

למינוי, מקרים שבהם פוקעת כהונתו של חבר מועצה והדרך שבה רשאי ראש הממשלה להעביר חבר מועצה מכהונתו.

סעיפים מוצע לקבוע כי תקופת כהונתו של חבר המועצה תעמוד על 5 שנים והשר יהיה רשאי להאריכה בתקופה אחת נוספת. כמו כן נקבעו סייגים

⁶ ס"ח התש"ל, עמ' 126.

(ג) השה, בהיוועצות עם יושב ראש המועצה, רשאי להעביר חבר מועצה מכהונתו לפני תום תקופת כהונתו אם הוא נעדר בלא סיבה מוצדקת משלוש ישיבות רצופות של המועצה או מיותר ממחצית הישיבות שקיימה במהלך שנה אחת.

(ד) השר לא יפסיק את כהונתו של חבר המועצה לפי סעיפים קטנים (ב) ו-(ג) אלא לאחר שנתן לו הזדמנות לטעון את טענותיו לעניין זה.

(ה) הפסיק חבר המועצה לכהן לפי הוראות סעיף זה, יפעל השר, בהתאם להוראות חוק זה, למינוי חבר אחר במקומו, בהקדם האפשרי.

10. אלה תפקידי המועצה וסמכויותיה:

(1) לקבוע את המדיניות הכללית של הרשות ולהתוות את קווי הפעולה המרכזיים שלה;

(2) לאשר את התקציב השנתי של הרשות ולהגישו לאישור השר;

(3) לאשר את תוכנית העבודה השנתית ואת תוכניות העבודה לטווח ארוך שהכין מנהל הרשות ולהגישם לאישור השר;

(4) לאשר את הדוח השנתי שהגיש לה מנהל הרשות לפי סעיף 22(4) ולהגישו לשר לא יאוחר מיום 31 במרץ בכל שנה;

(5) לפקח על ביצוע מדיניותה, קווי פעולתה ותקציבה, של הרשות, ובכלל זה לקבל ממנה דוחות על פעילות הרשות.

11. החלטות הרשות בנושאים שלהלן יתקבלו לאחר אישור המועצה:

(1) קביעת המתווה להקמת אתר הנצחה וזיכרון לאומי;

(2) הקמת אתרי הנצחה וזיכרון נוספים במרחב הציבורי;

(3) הקמת ארכיון ציבורי כאמור בסעיף 25.

ד ב ר י ה ס ב ר

לעניין ההחלטה באשר להקמת אתרי הנצחה משניים בעוטף ומיקומם – הצורך להביא את האמור לדיון במועצת הרשות נובע מתוך תפיסה שלפיה יש לפעול בעניין זה בצורה ממלכתית ואחראית, הצופה פני עתיד. הדיון והחלטת המועצה בנדון נועדו להביא לידי ביטוי ולאזן בין קשת רחבה של תפיסות, כאשר בקצה האחד נמצאים מגוון רחב של קבוצות ופרטים המעוניינים להנציח את יקיריהם באתרי הנצחה משניים שיוקמו במקום שבו אירע אסונם ומהצד השני התפיסה שלפיה יש לאפשר לחבל התקומה והנגב המערבי לחזור ולתפקד כמקום מגורים, ולהתפתח כחבל ארץ שוקק חיים אשר מורשתו ההיסטורית חברתית וצביונו התרבותי חורג הרבה מעבר לאירועי השבעה באוקטובר – שמיני עצרת.

הקמת ארכיון ציבורי – נקבע כי פעולות השימור של עדויות ומסמכים הרשות תבצע בסטנדרט של ארכיון ציבורי כמשמעותו בחוק הארכיונים, התשס"ו-1955. עם זאת לנוכח עלויות ההקמה התחזוקה והתפעול הגבוהות של ארכיון ציבורי קובע החוק ברירת מחדל שלפיה לשם ביצוע משימה זו על רשות ההנצחה לקנות שירותי ארכיון מארכיון ציבורי או ארכיון מדינה. עם זאת, אם הרשות תיווכח כי הקמת ארכיון ציבורי משל עצמה היא אפשרות יעילה יותר מקניית

סעיף 10 מוצע לקבוע כי תפקידי המועצה יהיו לקבוע את המדיניות הכללית של הרשות ולהתוות את קווי הפעולה המרכזיים שלה, לאשר את התקציב השנתי של הרשות ולהגישו לאישור השר, לאשר את הדוח השנתי שהגיש לה מנהל הרשות לפי סעיף 22(4) ולהגישו לשר לא יאוחר מיום 31 במרץ בכל שנה וכן לפקח על ביצוע מדיניותה, קווי פעולתה ותקציבה, של הרשות, ובכלל זה לקבל ממנה דוחות על פעילות הרשות.

סעיף 11 מוצע לקבוע כי לעניין החלטות שיש להן השפעה משמעותית על פעילות ההנצחה ועבודת הרשות ובהם קביעת המתווה להקמת אתר הנצחה וזיכרון לאומי, להקמת אתרי הנצחה וזיכרון נוספים במרחב הציבורי וכן הקמת ארכיון ציבורי, יידרש אישור המועצה.

הצורך באישור המועצה לעניין החלטות הרשות על מתווה להקמת אתר ההנצחה הלאומי נובע מהתפיסה כי מיקומו ואופיו של אתר ההנצחה הלאומי הוא אירוע משמעותי בתהליך ההנצחה הלאומית ומשכך ראוי כי נושא זה יועלה לדיון במועצת הרשות, שם יוכל להתקיים הדיון הציבורי הנדרש לשם הקמת אתר שאליו יוכלו להתחבר כלל הזרמים והגישות הקיימים בישראל.

- סמכות שיורית 12. סמכות של הרשות שלא הוקנתה לפי חוק זה לאורגן אחר של הרשות, רשאית המועצה להפעילה.
- סדרי עבודת המועצה 13. (א) המועצה תתכנס לפי צורכי הרשות ולפחות פעמיים בשנה, כשאחד מהכינוסים לפחות יתקיים בדרך פיזית.
- (ב) יושב ראש המועצה יזמן את ישיבות המועצה ויקבע את מועדיהן, מיקומן וסדר יומן וינהל את ישיבותיה, ובהיעדרו – ממלא מקומו.
- (ג) שניים מחברי המועצה רשאים בכל עת להגיש דרישה מנומקת בכתב ליושב ראש המועצה לשם כינוס ישיבה מיוחדת; הוגשה דרישה כאמור, יזמן יושב ראש המועצה את הישיבה למועד שלא יאוחר מ־14 ימים מיום הגשת הדרישה; לאחר מועצה תהיה אפשרות לדרוש כינוס ישיבה מיוחדת כאמור בסעיף קטן זה פעמיים בשנה לכל היותר.
- (ד) המניין החוקי בישיבות המועצה הוא מחצית מחבריה המכהנים ובהם יושב ראש המועצה או ממלא מקומו, חבר מבין החברים המפורטים בסעיף 6(א)(1) עד (3) או (ב) וחבר מבין החברים המפורטים בסעיף 6(א)(4) עד (9).
- (ה) החלטות המועצה יתקבלו ברוב קולות החברים המשתתפים והמצביעים בהצבעה; היו הדעות שקולות, תכריע דעתו של יושב ראש המועצה, ובהיעדרו – של ממלא מקומו.
- (ו) המועצה רשאית לקיים ישיבות באמצעות שימוש בכל אמצעי תקשורת, ובלבד שכל חברי המועצה המשתתפים יכולים לשמוע זה את זה בו בזמן.
- (ז) המועצה תנהל פרוטוקולים של ישיבותיה ותשמור אותם באופן דיגיטלי; פרוטוקול שאושר ונחתם בידי יושב ראש המועצה, ובהיעדרו – בידי ממלא מקומו, ישמש ראיה לכאורה לאמור בו.
- (ח) המועצה תקבע את דרכי עבודתה וסדרי דיוניה אם לא נקבעו לפי חוק זה; דרכי עבודת המועצה וסדרי דיוניה יפורסמו באתר האינטרנט של הרשות.

ד ב ר י ה ס ב ר

תתכנס המועצה כעניין שבשגרה יותר מפעמיים בשנה לטובת קבלת החלטות מושכלות בסוגיות הליבה של עבודת הרשות ותפיסת ההנצחה הלאומית. המינימום של שתי ישיבות שנתיות נועד לשרת את התקופה שתחל בעוד מספר שנים לאחר שהרשות תתבסס בשגרת עבודתה.

בהתאם למוצע בסעיף זה ליושב ראש המועצה ובהיעדרו – לממלא מקומו, הסמכות והחובה לזמן את ישיבות המועצה לקבוע את מועדיהן, מיקומן, סדר יומן ולנהלן. כדי לאפשר לחברי המועצה השונים להעלות נושאים לדיון, להשפיע על עבודתה וסדר יומה של המועצה ובכך על התנהלות הרשות, מוצע לתת לכל חבר מועצה את הזכות לחבור לחבר מועצה ולהגיש עד פעמיים בשנה דרישה מנומקת בכתב ליושב ראש המועצה לשם כינוס ישיבה מיוחדת. ישיבה כאמור תכונס בתוך 14 ימים.

כאמור כדי לאזן את הזכות האמורה למול סמכות היושב ראש לנהל את עבודת המועצה מוצע לקבוע כי כל חבר מועצה יוכל להיות חלק מבקשה כאמור עד פעמיים בשנה.

עוד מוצע בסעיף זה לקבוע את הקווים המינימלי הנדרש לקבלת החלטות בידי המועצה שיכלול נציג אחד לפחות מבין נציגי הממשלה וחבר אחד לפחות מבין שאר הגופים.

שירותים מארכיון ציבורי היא תוכל לפנות למועצת הרשות לטובת אישור הקמת ארכיון ציבורי כאמור.

סעיף 12 מוצע לקבוע כי סמכות שלא הוקנתה לפי החוק המוצע לגוף אחר ברשות, תהיה נתונה למועצה. מטרת סעיף זה לאפשר גמישות תפקודית ולמנוע לקויות שיחייבו תיקוני חקיקה תכופים בכל מקרה שבו יידרש טיפול בתחום שלא הוגדר מראש בחוק זה.

חשוב להדגיש כי קביעת סמכות זו עולה בקנה אחד עם עקרונות ממשל תקין ומבטיחה כי המועצה תוכל למלא את תפקידיה בצורה רציפה, יעילה ושלמה ואף תסייע להתמודד עם נסיבות עתידיות שלא נצפו בעת חקיקת חוק זה.

סעיף 13 מוצע לקבוע את סדרי עבודתה של הרשות וכן להסמיך אותה לקבוע את דרכי עבודתה וסדרי דיוניה אם לא נקבעו לפי חוק זה.

בסעיף זה מוצע לקבוע כי המועצה תתכנס לפחות פעמיים בשנה והכול בהתאם לצורכי הרשות. קביעת המינימום של לפחות שתי התכנסויות לא מבקשת להעיד על הכמות האופטימלית של התכנסויות שנתיות בשנות חייה הראשונות של הרשות, אלא נקבע מתוך תפיסה שלפיה בשנים הראשונות לעבודת הרשות והמועצה

(א) קיומה של המועצה, סמכויותיה ותוקף החלטותיה לא ייפגעו בשל הפסקת כהונתו של חבר מחברי המועצה או מחמת ליקוי במינויו או בהמשך כהונתו, ובלבד שמכהנים בה רוב חבריה.

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), תוקפה של החלטת המועצה מבין ההחלטות המפורטות להלן, לא ייפגע מחמת שהתפנה מקומו של חבר מחבריה המכהנים או מחמת ליקוי במינויו או בהמשך כהונתו, ובלבד שמכהנים בה שלושה חברים או יותר, ובהם חבר מבין החברים המפורטים בסעיף 6(א)(1) עד (3) או (ב), וחבר מבין החברים המפורטים בסעיף 6(א)(4) עד (9):

(1) החלטה הנדרשת בדחיפות, למניעת נזק של ממש, בהיקף ולתקופה המזעריים הנדרשים בנסיבות כאמור;

(2) החלטה שאופייה ועלות ביצועה תואמים את המסגרת התקציבית הנתונה לרשות בעת קבלתן, ואין בכוחה להשפיע או לחייב את הרשות לתקופה של מעל שלושה חודשים;

(3) החלטה שעניינה אישור דוחות כספיים לפי סעיף 28א לחוק יסודות התקציב.

חבר המועצה לא יקבל מהרשות שכר בעד שירותיו.

(ב) חבר המועצה, זכאי לקבל מהרשות החזר הוצאות שהוציא לצורך השתתפות בישיבות המועצה בהתאם לקבוע בחוזר הממונה על השכר, לרבות לעניין סוג הישיבה ומספר הישיבות המרבי ובלבד שאינו זכאי לקבל החזר הוצאות כאמור ממקור אחר.

(ג) בסעיף זה, "חוזר הממונה על השכר" – חוזר הממונה על השכר בדבר תשלום גמול והחזר הוצאות ליושב ראש וחברי מועצה בתאגידים הסטוטוריים מיום ט"ז באלול התשע"א (15 בספטמבר 2011), המתפרסם באתר האינטרנט של אגף השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר, כפי שיועדכן מזמן לזמן.

חברי המועצה שאינם עובדי המדינה, דינם, בפעולתם כחברי המועצה, כדין עובדי המדינה לעניין חיקוקים אלה:

(1) חוק שירות הציבור (מתנות), התש"ס-1979;

ד ב ר י ה ס ב ר

השווה לחלק השנים עשר מן התקציב השנתי שאושר לשנת הכספים הקודמת, וזאת לגבי אותם סעיפים שפורטו בתקציב הקודם, אך לא עם אירועים בלתי מתוכננים או כאלה הדורשים פעולה החורגת מהמודל האמור. מטרת הסעיף היא למזער את הסיכוי שהיבטים דחופים וחשובים של פעילות הרשות לא יתבצעו בצורה שתפגע ברשות, במקרה שבו לתקופת זמן מסוימת לא תהיה למועצה את המניין החוקי הרגיל להתכנסותה.

סעיף 15 מוצע לקבוע הוראות לגבי הוצאות וגמול של חברי המועצה ולפיהן חבר מועצה לא יקבל שכר בעד שירותיו אבל יהיה זכאי לקבל מהרשות החזר הוצאות שהוציא לצורך השתתפות בישיבות המועצה בהתאם לקבוע בחוזר הממונה על השכר, לרבות לעניין סוג הישיבה ומספר הישיבות המרבי ובלבד שאינו זכאי לקבל החזר הוצאות כאמור ממקור אחר.

סעיף 16 מוצע לקבוע כי על חברי המועצה יחולו הוראות הדין החלות על נושאי משרה בגופים ציבוריים והכול בשביל להבטיח טוהר מידות, נאמנות לתפקיד

סעיף 14 מוצע לקבוע כי קיומה של המועצה, סמכויותיה ותוקף החלטותיה לא ייפגעו בשל הפסקת כהונתו של חבר מחברי המועצה או מחמת ליקוי במינויו או בהמשך כהונתו, ובלבד שמכהנים בה רוב חבריה.

כמו כן מוצע לקבוע כי לטובת קבלת החלטות הנדרשות בדחיפות למניעת נזק של ממש, בהיקף ולתקופה המזעריים הנדרשים בנסיבות כאמור, כאלה שאופיין ועלות ביצוען תואמים את המסגרת התקציבית הנתונה לרשות בעת קבלתן, ואין בכוחן להשפיע או לחייב את הרשות לתקופה של מעל שלושה חודשים וכן החלטה שעניינה אישור דוחות כספיים לפי סעיף 28א לחוק יסודות התקציב התשמ"ה-1985, יהיה ניתן להסתפק באיוש מינימלי של שלושה חברי המועצה ובלבד שאחד מהם הוא חבר מבין החברים המפורטים בסעיף 6(א)(1) עד (3) או (ב) וחבר מבין החברים המפורטים בסעיף 6(א)(4) עד (9). הסדר זה נועד להשלים את ההסדר הקיים בסעיף 22(ד) בחוק יסודות התקציב המאפשר לתאגידים לפעול גם בהעדר תקציב מאושר – בהתנהלות יומיומית קצרת מועד על בסיס סכום

⁷ ס"ח התש"ס, עמ' 86.

- (2) חוק העונשין, התשל"ז-1977⁸ – ההוראות הנוגעות לעובדי ציבור;
- (3) חוק שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה), התשכ"ט-1969⁹;
- (4) חוק שירות המדינה (סיווג פעילות מפלגתית ומגבית כספים), התשי"ט-1959¹⁰ – ההוראות הנוגעות לכלל עובדי המדינה;
- (5) פקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א-1971¹¹ – ההוראות הנוגעות לתעודת עובד ציבור;
- (6) חוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ"ט-1969¹², למעט פרק 2.

ניגוד עניינים 17. (א) בסעיף זה –

"בן משפחה" – בן זוג, הורה, הורה הורה, בן או בת ובני זוגם, אח או אחות וילדיהם, גיס, גיסה, דוד או דודה וילדיהם, חם, חמות, נכד או נכדה, לרבות קרוב כאמור שהוא שלוב [חורג];

"בעל עניין" – כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968¹³;

"טיפול" – לרבות קבלת החלטה, העלאת נושא לדיון, נוכחות בדיון, השתתפות בדיון או בהצבעה, או עיסוק בנושא מחוץ לדיון;

"ניגוד עניינים", של חבר המועצה – ניגוד עניינים בין מילוי תפקידו במועצה לבין עניין אישי או תפקיד אחר, שלו או של קרובו;

"קרוב", של חבר המועצה – כל אחד מאלה:

- (1) בן משפחה של חבר המועצה;
 - (2) אדם שלחבר המועצה יש עניין במצבו הכלכלי;
 - (3) תאגיד שחבר המועצה, בן משפחתו או אדם כאמור בפסקה (2) הם בעלי עניין בו;
 - (4) גוף שחבר המועצה, בן משפחתו או אדם כאמור בפסקה (2) הם מנהלים או עובדים אחראים בו.
- (ב) לא ימונה לחבר המועצה ולא יכהן כחבר כאמור מי שבשל כהונתו יימצא באופן תדיר, במצב של ניגוד עניינים אשר ימנע ממנו למלא את עיקר תפקידו במועצה.
- (ג) חבר המועצה לא יטפל במסגרת תפקידו בנושא שהטיפול בו יגרום לו להימצא במצב של ניגוד עניינים.

ד ב ר י ה ס ב ר

בסעיף נקבע כי אין למנות לחבר מועצה מי שעשוי להימצא באופן תדיר בניגוד עניינים, וכי חבר מועצה לא יוכל לטפל בנושאים אשר יהיה בהם להעמידו בניגוד עניינים וכי מוטלת עליו חובה לדווח ליושב ראש המועצה אם סבר כי הוא עלול להימצא בניגוד עניינים.

ואי-תלות של מי מחברי המועצה. זאת מתוך הבנה כי חברי המועצה, גם אם אינם עובדי מדינה, ממלאים תפקיד ציבורי משמעותי ולאומי ועל כן יוחלו עליהם אותן חובות ואותו סטנדרט אתי וחוקי שחל על בעל משרה ציבורי שהוא עובד מדינה.

סעיף 17 מוצע לקבוע את כללי ניגוד העניינים שיחולו על חברי המועצה בתפקידים.

⁸ ס"ח התשל"ז, עמ' 226.

⁹ ס"ח התשכ"ט, עמ' 144.

¹⁰ ס"ח התשי"ט, עמ' 190.

¹¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 18, עמ' 421.

¹² ס"ח התשכ"ט, עמ' 103.

¹³ ס"ח התשכ"ח, עמ' 234.

(ד) נודע לחבר המועצה, כי הוא עלול להימצא במצב של ניגוד עניינים כאמור בסעיפים קטנים (א) או (ב), יודיע על כך בהקדם האפשרי ליושב ראש המועצה; היה חבר המועצה האמור היושב ראש – יודיע על כך לשר.

(ה) על אף האמור בסעיף זה, רשאי חבר המועצה שמונה לפי סעיף 6(א) עד 6(ו) ו-(ב) להביא בחשבון גם את ענייניו של הגוף המנוי בסעיף האמור, אם הוא קשור לתפקידי המועצה, ולא יראו אותו כמצוי במצב של ניגוד עניינים בשל כך בלבד.

ועדות משנה
מייעצות 18. (א) יושב ראש המועצה רשאי, בהחלטת מועצה, למנות למועצה ועדות משנה מייעצות, מבין חבריה או שלא מבין חבריה, ובלבד שיושב ראש כל ועדה יהיה חבר המועצה.

(ב) נדרשה המועצה לדון בעניין בעל השפעה מהותית על המרחב הציבורי, ובאותה העת לא כיהן בין חברי המועצה נציג המועצה האזורית הרלוונטית, ימנה יושב ראש המועצה, בהחלטת מועצה, ועדת משנה מייעצת לאותו עניין, שתכלול בהרכבה נציג כאמור.

(ג) קיום ועדת משנה, סמכויותיה ותוקף החלטותיה לא ייפגעו מחמת שהתפנה מקומו של חבר מחבריה או מחמת ליקוי במינויו או בהמשך כהונתו, ובלבד שיושב ראש ועדת המשנה ונציג שמונה לפי סעיף 18(ב) אם מונה נציג כאמור, מכהנים בתפקידם כדין; המועצה רשאית ליתן הוראות נוספות לגבי אופן עבודת ועדות המשנה.

(ד) הוראות סעיפים 7 עד 9 ו-15 עד 17 יחולו, בשינויים המחויבים, על ועדות המשנה ועל חבריה, לפי העניין.

תקציב הרשות 19. (א) המועצה תגיש לאישור השר לא יאוחר מיום 31 ביולי בכל שנה, את הצעת התקציב השנתי של הרשות לשנת התקציב הבאה.

(ב) התקציב השנתי של הרשות ימומן מתקציב המדינה, הכנסות עצמיות, עזבונות, תרומות ומענקים.

תמיכות 20. החליטה המועצה כי יינתנו תמיכות לפי חוק זה, מתן התמיכות ייעשה על ידי הרשות, לפי מבחנים לתמיכה שתקבע המועצה; תמיכה במוסדות ציבור, כהגדרתם בסעיף 3א לחוק יסודות התקציב, תיעשה לפי הוראות הסעיף האמור, ולעניין תמיכה בגופים שאינם מוסדות ציבור – יחולו הוראות הסעיף בשינויים המחויבים.

פרק ה': מנהל הרשות, עובדיה ובעלי תפקידים אחרים

מינוי המנהל 21. (א) המועצה, באישור השר, תמנה מנהל כללי לרשות, לאחר שקיימה הליך לאיתור מועמדים.

ד ב ר י ה ס ב ר

והלאומית למימון פעולות הנצחה, תיעוד וחינוך ותשקף את המחויבות הממלכתית להנצחת אירועי כ"ב בתשרי. לצד האמור הסעיף מאפשר לרשות להגדיל את תקציבה באמצעות הכנסות עצמיות, עזבונות, תרומות ומענקים.

סעיף 20 מוצע לקבוע כי אם המועצה החליטה שיינתנו תמיכות לפי חוק זה, מתן התמיכות ייעשה על ידי הרשות, לפי מבחנים לתמיכה שתקבע המועצה. כמו כן, תמיכה במוסדות ציבור, כהגדרתם בסעיף 3א לחוק יסודות התקציב, תיעשה לפי הוראות הסעיף האמור, ולעניין תמיכה בגופים שאינם מוסדות ציבור – יחולו הוראות הסעיף בשינויים המחויבים.

סעיפים 21 עד 23 בסעיפים אלה נקבעו הוראות למינוי מנהל הרשות, אופן בחירתו, תפקידי וסמכויותיו.

סעיף 18 מוצע להסמיך את יושב ראש המועצה, לאחר שהתקבלה החלטת מועצה בנדון, להקים למועצה ועדות משנה מייעצות, מבין חבריה או שלא מבין חבריה, ובלבד שיושב ראש כל ועדה יהיה חבר המועצה. עוד קובע הסעיף כי נדרשה המועצה לדון בעניין בעל השפעה מהותית על מרחב ציבורי מסוים, ובאותה העת לא כיהן בין חברי המועצה נציג המועצה האזורית שבתחומה נמצא המרחב הציבורי אשר עתיד להיות מושפע מההחלטה, ימנה יושב ראש המועצה ועדת משנה מייעצת לאותו עניין, שתכלול בהרכבה נציג כאמור.

סעיף 19 מוצע לקבוע כי תקציבה של הרשות ימומן מתקציב המדינה. הסדר זה בראש ובראשונה נועד להבטיח שהמדינה תישא באחריות הציבורית

(ב) לא ימונה למנהל מי שהורשע בעבירה פלילית או בעבירת משמעת שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לכהן כחבר המועצה או מי שהוגשו נגדו כתב אישום או קובלנה משמעתית בעבירה כאמור וטרם ניתן פסק דין סופי בעניינו.

תפקידי המנהל 22. תפקידי המנהל הם:

- (1) ניהול הרשות;
- (2) יישום החלטות המועצה;
- (3) הכנת תוכנית העבודה השנתית והתקציב השנתי של הרשות והבאתם לאישור המועצה;
- (4) דיווח למועצה על פעילויות הרשות ובכלל זה הכנת דוח שנתי על הפעילויות כאמור והגשתו למועצה אחת לשנה כאמור בסעיף 10(4);
- (5) עריכת דוח שנתי על פעולות הרשות בכל אחד מתחומי הפעילות המתקיימים במסגרתה וכן על תקציב הרשות וביצועו והגשתו למועצה לאישורה; השר ראוי להורות על המתכונת לעריכת הדוח ולהגשתו לפי פסקה זו ולפי סעיף 10(4).

23. (א) המנהל ימונה לתקופה של חמש שנים, והמועצה, באישור השר, ראית לשוב ולמנותו מחדש, לתקופת כהונה אחת נוספת.

(ב) המנהל יחדל לכהן לפני תום תקופת כהונתו בהתקיים אחד מאלה:

- (1) הוא התפטר במסירת כתב התפטרות לשר וליושב ראש המועצה;
- (2) המועצה החליטה על הפסקת כהונתו ברוב של שני שלישים לפחות מכלל חבריה;
- (3) הוא הורשע בעבירה אשר מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש מנהל.
- (ג) הוגש כתב אישום נגד המנהל בשל עבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש מנהל, ראית המועצה להשעותו מכהונתו עד לסיום ההליך בעניינו, וימונה לו ממלא מקום למשך תקופת ההשעה.
- (ד) מנהל הרשות לא יחדל לכהן ולא יושעה מכהונתו לפי סעיף זה אלא לאחר שניתנה לו הזדמנות לטעון את טענותיו.
- (ה) על מנהל הרשות ועל עובדיה יחולו הוראות סעיפים 16 ו-17 בשינויים המחויבים ובישנוי זה: הודעה לפי סעיף 17(ד) של המנהל תהיה ליושב ראש המועצה ושל עובד הרשות תהיה למנהל הרשות.

24. המועצה תמנה לרשות מבקר פנימי, אשר יפעל בהתאם להוראות חוק הביקורת הפנימית, התשנ"ב-1992¹⁴, המבקר הפנימי יגיש למועצה דוח על ממצאיו.

ד ב ר י ה ס ב ר

סעיף 24 לנוכח השתתפותה של המדינה בתקציבה של הרשות ושל המועצה, מוצע לקבוע הוראה בדבר מינוי מבקר פנימי לרשות, שאותו תמנה המועצה, אשר יוכל להטיב את הפיקוח של המועצה והמנהל על פעילות הרשות.

על פי המודל המוצע בסעיפים אלה המועצה תמנה את מנהל הרשות, באישורו של ראש הממשלה לתקופה קצובה של חמש שנים, עם אפשרות להארכה אחת, שתבטיח את עצמאותו, הן הניהולית והן התפקודית של המועצה בבחירת מנהל מקצועי לרשות וגם תסייע לשמר פיקוח ציבורי במקביל לדרישת אישור ראש הממשלה.

¹⁴ ס"ח התשנ"ב, עמ' 198.

פרק ו': הוראות שונות

25. חומרים ארכיוניים (א) הרשות תהיה רשאית להקים ולהפעיל ארכיון ציבורי לצורך איסוף, שמירה והנגשה של חומר ארכיוני שאינו של מוסד ממוסדות המדינה או של רשות מקומית ושל חומרים שיועברו אליה כאמור בסעיף קטן (ב), או להפקיד את החומר האמור בארכיון ציבורי קיים או בגנן; החליטה הרשות להקים ארכיון ציבורי, יחולו הוראות חוק הארכיונים.
- (ב) לבקשת התאגיד יעביר הגנן לארכיון שבסעיף קטן (א) העתקים גלויים של חומר ארכיוני הנוגע לאירועי השבעה באוקטובר – שמיני עצרת אשר מופקד בגנן.
26. על מוזיאון כאמור בסעיף 4(1) לא יחולו הוראות חוק המוזיאונים, התשמ"ג-1983¹⁵ ואולם המועצה בהגדרתה בחוק האמור תהיה רשאית לייעץ למועצה ולמנהל בעניין הקמתו והפעלתו.
27. מקרקעין המדינה תעמיד לרשותה של הרשות את המקרקעין הדרושים לפעילותה, כפי שתקבע הממשלה או השר אם הסמיכה אותו לכך הממשלה.
28. (א) הרשות לא תהיה רשאית למכור או להעביר בדרך אחרת נכס שבבעלותה, למעט נכסים שפרטים לגביהם, לרבות סוגם ושוויים נקבעו בתקנות, אלא באישור השר ושר האוצר.
- (ב) הרשות לא תהיה רשאית למשכן נכס שברשותה או להשכירו לתקופה שעולה על עשר שנים אלא באישור השר; לעניין זה, "להשכירו לתקופה העולה על עשר שנים" – לרבות שכירות המקנה זכות לחדשה או להאריכה, או שכירות לתקופה נוספת שבהצטרפות לתקופות השכירות הקודמות עולות יחד על עשר שנים.
- (ג) השר, באישור שר האוצר יקבעו בתקנות סכום שמעליו לא תוכל ליטול הרשות הלוואה, אלא באישור.
29. (א) יראו את הרשות כמוסד ציבורי לעניין סעיף 9(2) לפקודת מס הכנסה¹⁶, וסעיף 39(6) לחוק מס רכוש וקרן פיצויים, התשכ"א-1961¹⁷, וכל נכסי הרשות יהיו פטורים מכל אגרה, ארנונה או תשלום אחר המשתלם לרשות מקומית.
- (ב) פטור ממסים לפי סעיף זה לא יחול על נכסים המשמשים למטרות מסחריות.

דבריו הסבר

- סעיף 25** הסעיף קובע כי את המסמכים שאספה הרשות לשם ביצוע תפקידה כאמור בסעיף 4(2) לחוק היא רשאית לשמור באמצעות גנן המדינה, ארכיון ציבורי קיים, ארכיון ציבורי שתקים אם תחליט על כך באישור המועצה כאמור בסעיף 11.
- עוד מוצע לקבוע כי לבקשת התאגיד הגנן יעביר לארכיון כאמור לעיל העתקים גלויים של חומר ארכיוני הנוגע לאירועי השבעה באוקטובר – שמיני עצרת אשר מופקד בגנן.
- סעיף 26** בהלימה להוראות סעיף 8(ד) לחוק המוזיאונים, התשמ"ג-1983 וברומה להסדר הקיים באשר למוזיאון בית העצמאות אשר הוקם בחוק בית העצמאות, התשס"ט-2009, מוצע לקבוע כי הוראות חוק המוזיאונים לא יחולו לגבי מוזיאון אשר יהיה חלק מאתר ההנצחה הלאומי, כך שמוזיאון זה יוכל להיקרא מוזיאון גם בהעדר הכרה לפי סעיף 2 לחוק המוזיאונים.
- סעיף 27** מוצע לקבוע כי המדינה תעמיד לרשותה של הרשות את המקרקעין הדרושים לפעילותה ובכלל זה להקמת אתר ההנצחה הלאומי. עם זאת יובהר כי המקרקעין יישארו בבעלות המדינה.
- סעיף 28** מוצע לקבוע הוראות לעניין יכולתה של הרשות למכור ולמשכן נכסים שברשותה וכן באשר לנטילת הלוואות על ידה. כך, הרשות לא תהיה רשאית למכור או להעביר בדרך אחרת נכס שבבעלותה, למעט נכסים שפרטים לגביהם, לרבות סוגם ושוויים נקבעו בתקנות, אלא באישור השר ושר האוצר. כמו כן, השר, באישור שר האוצר יקבעו בתקנות סכום שמעליו לא תוכל ליטול הרשות הלוואה, אלא באישור.
- סעיף 29** סעיף זה מבהיר כי הרשות תהיה פטורה מתשלום מס, אם הדבר נוגע לפעילותה לפי חוק זה.
- הפטור נועד לאפשר לרשות למצות את משאביה הציבוריים למטרות הייעודיות שלה שנקבעו בחוק זה – ההנצחה, תיעוד, חינוך ומחקר.

¹⁵ ס"ח התשמ"ג, עמ' 113.

¹⁶ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120.

¹⁷ ס"ח התשכ"א, עמ' 100.

ביצוע ותקנות 30. השר ממונה על ביצוע הוראות חוק זה והוא רשאי, באישור ועדת החינוך התרבות והספורט של הכנסת, להתקין תקנות לביצועו.

פרק ז': הוראות מעבר והוראות שעה

הוראת מעבר 31. (א) בתקופה שעד להקמת הרשות ולמינויה של המועצה, ירכז משרד ראש הממשלה את פעולות הזיכרון, התייעוד וההנצחה, בהתייעצות עם משרדי הממשלה הנוגעים לעניין, ובתיאום עם הרשויות המקומיות בנגב המערבי; החלטות לעניין שינויים במרחב הציבורי בנושא הזיכרון וההנצחה יתקבלו בהתייעצות עם משרד המורשת ועם מינהלת תקומה כל עוד היא פועלת בהתאם לחוק שיקום נרחב.

(ב) בתקופה שעד להתקנת תקנות לפי סעיף 28(ג), הרשות תהיה רשאית ליטול הלוואות באישור השר ושר האוצר.

תחילה 32. (א) תחילתו של חוק זה שישה חודשים מיום פרסומו (להלן – יום התחילה).
(ב) השר, באישור ועדת החינוך התרבות והספורט של הכנסת, רשאי, בצו לדחות את יום התחילה בתקופה אחת שלא תעלה על שישה חודשים.

מינוי לראשונה וסדר מינויים 33. (א) עד יום התחילה ימונו חברי המועצה ויושב ראשה, לפי הוראות סעיף 6.
(ב) מינוי ראשון לפי סעיף 6(א) יהיה בהמלצת ראש העיר שדרות.

ד ב ר י ה ס ב ר

עם הרשויות המקומיות בנגב המערבי שבהן עתידות להתבצע הפעולות האמורות.

עוד מוצע לקבוע כי בתקופה שעד להתקנת תקנות לעניין נטילת הלוואי כאמור בסעיף 28(ג), הרשות תהיה רשאית ליטול הלוואות באישור השר ושר האוצר.

סעיפים מוצע לקבוע כי מועד כניסתו לתוקף של חוק 32 ו-33 זה יהיה שישה חודשים מיום פרסומו וכי עד מועד זה ימונו חברי המועצה ויושב ראשה. עוד מוצע להבהיר כי מינוי ראשון לפי סעיף 6(א)4, שהוא סעיף מינוי חבר מקרב ההתיישבות העירונית בנגב המערבי לוועדה, יהיה לראשונה בידי ראש העיר שדרות.

סעיף 30 מוצע להסמיך את השר שיהיה הממונה על ביצוע הוראות חוק זה, וכי הוא יהיה רשאי, באישור ועדת החינוך התרבות והספורט של הכנסת להתקין תקנות לשם יישומו. סמכות זו תאפשר גמישות נורמטיבית במימוש הוראות החוק ויכולת קריטית להתאים את יישומו לשינויים בצרכים הציבוריים הדינמיים, תוך שמירה על החוק ותכליתו.

סעיף 31 מוצע לקבוע הוראת מעבר שלפיה עד להקמה של הרשות ולמינויה של המועצה, משרד ראש הממשלה ירכז את פעולות הזיכרון, התייעוד וההנצחה בהתאם למטרות חוק זה. זאת כדי להבטיח רציפות תפקודית. עוד קובע הסעיף כי הפעולות האמורות ייעשו בהתייעצות עם משרדי הממשלה הנוגעים לעניין ויתואמו

